

2016 年度注会《经济法》试题（一）

一、【单项选择题】

1、（2016 年）下列关于法律渊源的表述中，正确的是（ ）。

- A.全国人大常委会有权部分修改由全国人大制定的基本法律
- B.部门规章可设定减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务的规范
- C.地方性法规是指地方人民政府就地方性事务制定的规范性法律文件的总称
- D.除最高人民法院外，其他国家机关无权解释法律

2、（2016 年）根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于诉讼时效中止法定事由的是（ ）。

- A.申请支付令
- B.申请仲裁
- C.申请宣告义务人死亡
- D.权利被侵害的无民事行为能力人没有法定代理人

3、（2016 年）甲、乙、丙三兄弟共同继承一幅古董字画，由甲保管。甲擅自将该画以市场价出卖于丁并已交付，丁对该画的共有权属关系并不知情。根据物权法律制度的相关规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A.经乙和丙中一人追认，丁即可取得该画所有权
- B.无论乙和丙追认与否，丁均可取得该画的所有权
- C.丁取得该画的所有权，但须以乙和丙均追认为前提
- D.无论乙和丙追认与否，丁均不能取得该画的所有权

4、（2016 年）根据合同法律制度的相关规定，下列选项中，关于缔约过失责任的表述，正确的是（ ）。

- A.一方当事人假借订立合同恶意进行磋商，给他人造成损失的，可成立缔约过失责任
- B.缔约过失责任仅在合同成立时适用
- C.缔约过失责任赔偿的是可期待利益损失
- D.缔约过失责任的赔偿额通常大于违约责任

5、（2016 年）根据合同法律制度的规定，当建设工程合同当事人对工程实际竣工日期有争议时，下列处理规则中，正确的是（ ）。

- A.承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
- B.工程未经竣工验收发包人擅自使用的，以工程封顶之日为竣工日期
- C.工程竣工验收合格的，以工程转移占有之日为竣工日期
- D.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以开始使用之日为竣工日期

6、（2016 年）甲公司通过乙互联网借贷平台向丙公司借款 30 万元，用于生产经营，年利率 28%。合同成立时一年期贷款市场报价利率为 5%。乙互联网借贷平台在主页上标明“通过本平台签订的借款合同，本公司保障出借人的本金安全”字样。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A.借款利率高于法定最高利率，借款合同无效
- B.乙互联网借贷平台应当对借款本金承担担保责任
- C.甲、丙公司属法人间借贷，借款合同无效
- D.全部利息可以得到支持

7、（2016 年）某普通合伙企业拟变更企业名称，但合伙协议对该事项的决议规则未作约定。下列选项中的表述，符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。

- A.该事项经半数以上合伙人同意即可通过
- B.该事项经 2/3 以上合伙人同意即可通过
- C.该事项经全体合伙人一致同意方可通过
- D.该事项经出资占 2/3 以上的合伙人同意即可通过

8、（2016 年）根据合伙企业法律制度的相关规定，下列出资形式中，只能由全体合伙人协商确定价值评估办法的是（ ）。

- A.劳务
- B.知识产权
- C.实物
- D.土地使用权

9、（2016 年）甲、乙、丙、丁拟共同投资设立一有限合伙企业，甲、乙为普通合伙人，丙、丁为有限合伙人。四人草拟了一份合伙协议。该合伙协议的下列内容中，符合合伙企业法律制度的相关规定的是（ ）。

- A.合伙企业名称为“环宇商贸有限公司”
- B.丙、丁可以将其在合伙企业中的财产份额出质
- C.丙任执行事务合伙人
- D.甲以房屋作价 30 万元出资，乙以专利技术作价 15 万元出资，丙以劳务作价 20 万元出资，丁以现金 50 万元出资

10、（2016 年）根据合伙企业法律制度的相关规定，合伙企业解散清算时，企业财产首先应当清偿支付的是（ ）。

- A.所欠税款
- B.所欠银行借款
- C.所欠职工工资
- D.清算费用

11、（2016 年）某股份有限公司董事会 9 名董事。该公司开董事会会议，甲、乙、丙、丁、戊 5 名董事出席，其余 4 名董事缺席。会议表决前，丁因故提前退席，亦未委托他人代为表决。会议最终由 4 名董事一致作出一项决议。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议法律效力的表述中，正确的是（ ）。

- A.有效
- B.无效
- C.不成立
- D.未生效

12、（2016 年）A 公司注册资本为 700 万元，公司当年税后利润 300 万元，法定公积金累计额 310 万元。公司无亏损。根据公司法律制度的相关规定，A 公司当年应提取的法定公积金金额是（ ）万元。

- A.40
- B.30
- C.50
- D.60

13、（2016 年）甲持有某上市公司已发行股份的 8%，2018 年 7 月 4 日，投资者乙与甲签署股份转让协议，约定以 6000 万元的价格受让甲持有的该上市公司全部股份。7 月 6 日，乙将股份转让事项通知该上市公司。7 月 11 日，双方办理了股份过户。7 月 18 日，乙通知该上市公司股份过户已办理完毕。根据证券法律制度的规定，乙应当向证监会和证券交易所作出书面报告的日期是（ ）。

- A.2018 年 7 月 8 日
- B.2018 年 7 月 13 日
- C.2018 年 7 月 6 日
- D.2018 年 7 月 20 日

14、（2016 年）根据企业破产法律制度的相关规定，下列关于破产案件诉讼费用承担的表述中，正确

的是（ ）。

- A.由债权人和债务人分担
- B.由破产申请人预先支付
- C.从债务人财产中随时拨付
- D.由全体债权人按比例分担

15、（2016 年）根据票据法律制度的相关规定，下列选项中，关于票据转让背书无效情形的表述，正确的是（ ）。

- A.背书人未记载被背书人名称的，背书无效
- B.背书时附有条件的，背书无效
- C.背书人将票据金额分别转让给二人以上的，背书无效
- D.背书人在票据上记载“不得转让”字样的，其后手的转让背书无效

16、（2016 年）根据企业国有资产管理法律制度相关规定，金融企业发生下列情形时，对相关资产应当进行资产评估的是（ ）。

- A.整体改制为有限责任公司
- B.县级人民政府批准其所属企业实施无偿划转
- C.国有独资企业与其下属的独资企业之间的合并
- D.上市公司可流通的股权转让

17、（2016 年）根据外汇管理法律制度的相关规定，负责对合格境内机构投资者（QD II）的境外投资额度进行管理的机构是（ ）。

- A.财政部
- B.国家外汇管理局
- C.国家发展改革委
- D.证监会

18、（2016 年）根据涉外经济法律制度的相关规定，下列选项中，属于我国实行的外汇管理制度是（ ）。

- A.双重汇率制
- B.固定汇率制
- C.自由浮动汇率制
- D.有管理的浮动汇率制

19、（2016 年）某省属企业拟实施一项境外投资项目，中方投资额 2.5 亿美元，项目所在国系敏感国家。下列表述中，符合涉外经济法律制度相关规定的是（ ）。

- A.该项目应报国家发展改革委核准
- B.该项目应报国家发展改革委备案
- C.该项目应报省级投资主管部门备案
- D.该项目应报省级投资主管部门核准

20、（2016 年）根据涉外经济法律制度的规定，下列选项中，有权作出征收反倾销税决定的机构是（ ）。

- A.海关总署
- B.国家税务局
- C.商务部
- D.国务院关税税则委员会

21、（2016 年）根据企业国有资产法律制度的相关规定，下列选项中，代表国家行使企业国有资产所有权的是（ ）。

- A.全国人民代表大会

- B.国有资产监督管理委员会
- C.国家主席
- D.国务院

22、（2016 年）根据票据法律制度的相关规定，下列票据行为人中，其签章不符合票据法规定可导致票据无效的是（ ）。

- A.出票人
- B.保证人
- C.背书人
- D.承兑人

23、（2016 年）根据合同法律制度的相关规定，下列情形中，构成有效承诺的是（ ）。

- A.受要约人向要约人发出承诺函后，随即又发出一封函件表示收回承诺。两封函件同时到达要约人
- B.受要约人向要约人回函表示：“若价格下调 5%，我司即与贵司订立合同。”
- C.受要约人发出表示承诺的函件时已超过要约人规定的承诺期限，要约人收到后未作任何表示
- D.受要约人在承诺期限内发出承诺，正常情形下可如期到达要约人，但因连日暴雨致道路冲毁，承诺通知到达要约人时已超过承诺期限，要约人收到承诺通知后未作任何表示

24、（2016 年）乙承租甲的房屋，约定租赁期间为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。经甲同意，乙将该房屋转租给丙，租赁期间为 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A.甲有权直接向丙收取租金
- B.若丙对房屋造成损害，甲有权向乙主张赔偿
- C.甲有权解除乙和丙之间的转租合同
- D.甲和乙之间的租赁合同在转租期内失效

25、（2016 年）某普通合伙企业的一名合伙人拟将其合伙财产份额转让给合伙人以外的人，但合伙协议对该事项的决定规则未作约定。根据合伙企业法律制度的相关规定，下列关于该事项决定规则的表述中，正确的是（ ）。

- A.须其他合伙人半数以上同意
- B.须其他合伙人过半数同意
- C.须其他合伙人 2/3 以上同意
- D.须其他合伙人一致同意

26、（2016 年）根据公司法律制度的相关规定，下列关于一人有限责任公司（简称“一人公司”）的表述中，正确的是（ ）。

- A.一个自然人只能投资设立一个一人公司，但该一人公司可以再投资设立新的一人公司
- B.一人公司的股东应当对公司债务承担连带清偿责任
- C.一人公司设立时，股东应当一次缴足公司章程规定的出资额
- D.一人公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资

27、（2016 年）某有限责任公司有甲、乙、丙三名股东。甲、乙各持 8%的股权，丙持 84%的股权。丙任执行董事，乙任监事。甲发现丙将公司资产以极低价格转让给其妻开办的公司，严重损害了本公司利益，遂书面请求乙对丙提起诉讼。乙碍于情面予以拒绝。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A.甲可以提议召开临时股东会，要求丙对相关事项作出说明
- B.甲可以请求公司以合理价格收购其股权，从而退出公司
- C.甲可以以公司内部监督机制失灵、公司和股东利益严重受损为由，请求人民法院判决解散公司
- D.甲可以以自己的名义对丙提起诉讼，要求其赔偿公司损失

28、（2016 年）某股份有限公司于 2016 年 3 月 7 日首次公开发行股份并在上海证券交易所上市交易。

2016 年 4 月 8 日，该公司召开股东大会，拟审议的有关董事、高级管理人员（简称“高管”）持股事项的议案中包含下列内容。其中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A.董事、高管离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份
- B.董事、高管在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 50%
- C.董事、高管持有的本公司股份，自决议通过之日起 3 个月后可以内部自由转让
- D.董事、高管持有的本公司股份，自决议通过之日起 6 个月后可以对外自由转让

29、（2016 年）根据公司法律制度的相关规定，下列情形中，构成股东要求司法解散公司的正当理由的是（ ）。

- A.公司最近 3 年未开股东会，无法形成股东会决议，经营管理严重困难，继续存续会使股东利益严重受损，且无其他途径解决
- B.公司无故拒绝股东查询公司会计账簿
- C.公司连续 5 年盈利，并符合法律规定的利润分配条件，但不分红
- D.公司连续 3 年亏损，累计亏损达到实收股本总额的 1/2

30、（2016 年）证券监管部门调查发现，1 年前在证券交易所挂牌上市的甲公司在首次公开发行股票过程中存在虚假陈述行为，并对投资者造成经济损失。乙系甲公司董事长。根据证券法律制度的规定，下列关于乙就甲公司虚假陈述行为所致投资者损失承担赔偿责任的表述中，正确的是（ ）。

- A.无论乙有无过错，均须承担赔偿责任
- B.无论乙有无过错，均不承担赔偿责任
- C.乙须承担赔偿责任，除非能够证明自己没有过错
- D.只有当投资者证明乙有过错时，乙才承担赔偿责任

31、（2016 年）根据证券法律制度的相关规定，上市公司进行重大资产重组须由股东大会作出决议。下列关于该股东大会会议中召开和表决规则的表述中，正确的是（ ）。

- A.股东大会会议应当以现场会议或通讯方式举行
- B.持有上市公司股份不足 5%的股东的投票情况无须单独统计或披露
- C.与重组事项有关联关系的股东应当回避表决
- D.决议经出席会议股东所持表决权过半数同意即可通过

32、（2016 年）甲公司在相关市场中具有市场支配地位。从 2012 年 3 月 1 日起，甲公司凭借其市场支配地位，持续从事不公平的垄断高价行为。2016 年 3 月 1 日，该滥用行为的受害人乙公司向人民法院提起民事诉讼，要求判令甲公司赔偿损失。甲公司提出，其滥用行为始于 2012 年，开始之时乙公司即知情，直至今日才提出损害赔偿，3 年诉讼时效已过。下列关于本案损害赔偿的表述中，符合反垄断法律制度规定的是（ ）。

- A.诉讼时效已过，甲公司有权拒绝赔偿乙公司损失
- B.甲公司应赔偿乙公司全部经济损失
- C.甲公司应赔偿乙公司自 2013 年 3 月 1 日以来的经济损失
- D.甲公司应赔偿乙公司全部经济损失的 50%

33、（2016 年）根据涉外经济法律制度的相关规定，对于国家规定有数量限制的进出口货物，我国实行的管理方式是（ ）。

- A.配额管理
- B.许可证管理
- C.备案登记管理
- D.自由进出口管理

二、【多项选择题】

1、（2016 年）甲、乙均为完全民事行为能力人，甲、乙之间的下列约定中，能够产生法律上的权利义务关系的有（ ）。

- A.甲送给乙一部手机
- B.二人共进晚餐
- C.甲将房屋出租给乙
- D.二人此生不离不弃

2、（2016 年）某普通合伙企业经营期间，吸收甲入伙。甲入伙前合伙企业已负债 20 万元。甲入伙 1 年后退伙，在此期间合伙企业新增债务 10 万元，甲退伙后半年，合伙企业解散，以企业全部财产清偿债务后，尚有 80 万元债务不能清偿。下列关于甲承担清偿责任的表述中，符合合伙企业法律制度的规定的有（ ）。

- A.甲对担任合伙人期间合伙企业新增加的 10 万元债务承担无限连带责任
- B.甲对合伙企业解散后尚未清偿的全部 80 万元债务承担无限连带责任
- C.甲对入伙前合伙企业的 20 万元债务承担无限连带责任
- D.甲对入伙后至合伙企业解散时新增的 60 万元债务承担无限连带责任

3、（2016 年）甲、乙、丙、丁拟设立一家贸易公司，委派丙负责租赁仓库供公司使用，因公司尚未成立，丙以自己的名义与戊签订仓库租赁合同。下列关于仓库租赁合同义务承担的表述中，符合公司法律制度的规定的有（ ）。

- A.贸易公司一经成立，戊即可请求该公司承担合同义务
- B.贸易公司成立后，对租赁合同明确表示承认的，戊方可请求贸易公司承担合同义务
- C.若贸易公司未能成立，戊可请求丙承担合同义务
- D.贸易公司成立后，戊仍可请求丙承担合同义务

4、（2016 年）根据涉外经济法律制度的规定，下列关于特别提款权的表述中，正确的有（ ）。

- A.特别提款权本身具有价值
- B.特别提款权的“货币篮”由 5 种货币组成
- C.特别提款权是一种货币
- D.加入特别提款权“货币篮”标志着人民币完全实现了可自由兑换

5、（2016 年）根据物权法律制度的相关规定，以出让方式取得土地使用权后，转让房地产时，应当符合的条件有（ ）。

- A.按出让合同约定投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的 20%以上
- B.转让房地产时，房屋建成后，应当持有房屋所有权证书
- C.按出让合同约定投资开发，属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件
- D.按出让合同约定已支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

6、（2016 年）下列关于特殊的普通合伙企业执业风险防范措施的表述中，符合合伙企业法律制度的规定的有（ ）。

- A.企业应当从其经营收益中提取相应比例资金作为执业风险基金
- B.执业风险基金应当单独立户管理
- C.执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务
- D.企业可以选择建立执业风险基金或办理职业保险

7、（2016 年）根据公司法律制度的相关规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，须经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有（ ）。

- A.增加注册资本
- B.对外提供担保
- C.决定利润分配方案
- D.修改公司章程

8、（2016 年）根据公司法律制度的相关规定，股份有限公司的下列文件中，股东有权查阅的有（ ）。

- A.公司会计账簿

B.董事会会议决议

C.股东名册

D.公司债券存根

9、（2016 年）根据票据法律制度的相关规定，下列各项中，属于汇票上绝对必要记载事项的有（ ）。

A.出票日期

B.付款日期

C.收款人名称

D.汇票金额

10、（2016 年）甲为庆祝好友乙 60 岁生日，拟赠与其古董瓷瓶一只。但双方约定，瓷瓶交付之后，甲可以随时借用该瓷瓶，下列选项中，符合合同法律制度的规定的有（ ）。

A.瓷瓶交付乙前，若甲的经济状况显著恶化，严重影响其生活，可不再履行赠与义务

B.瓷瓶交付乙后，若甲请求借用时被乙拒绝，甲可以撤销赠与

C.瓷瓶交付乙后，若被鉴定为赝品，乙有权以欺诈为由撤销赠与

D.瓷瓶交付乙前，甲不得撤销赠与

11、（2016 年）根据企业国有资产管理法律制度的规定，下列各项中，属于国家出资企业的有（ ）。

A.国有独资公司

B.国有资本控股公司

C.国有资本参股公司

D.国有独资企业

12、（2016 年）根据反垄断法律制度的规定，执法机构认定“其他协同行为”时，应考虑的因素有（ ）。

A.经营者之间是否进行过意思联络或者信息交流

B.经营者能否对一致行为作出合理的解释

C.相关市场的结构情况、竞争状况、市场变化情况

D.经营者的市场行为是否具有一致性

13、（2016 年）下列行为中，违反我国《反垄断法》规定的有（ ）。

A.农业生产者在农产品生产加工、销售、运输、储存等经营活动中实施的联合行为

B.外国企业在中国境外实施的对中国境内市场竞争产生排除或限制效果的行为

C.具有竞争关系的境内企业就固定商品出口价格达成的垄断协议

D.国有经济占控制地位的关系国民经济命脉行业的国有企业之间达成垄断协议的行为

三、【案例分析题】

1、（2016 年）人民法院于 2015 年 11 月 5 日受理了债权人提出的针对 A 公司的破产申请。法院向 A 公司送达受理裁定，并要求其在 15 日内提交财产状况说明、债务清册、债权清册等有关资料。A 公司以企业管理不善、材料保存不全为由拒绝。

管理人在调查债务人财产状况时发现下述情况：

（1）2015 年 1 月，A 公司向 B 公司出售一台设备。B 公司验货后，将设备暂存于 A 公司库房。双方约定，在 B 公司付清全部价款前，A 公司保留设备所有权。2015 年 10 月，B 公司付清全部价款，但尚未提货。

（2）2015 年 2 月，A 公司向 C 银行借款 20 万元，由 D 公司承担连带责任保证。借款到期后 A 公司未能清偿。C 银行已就 20 万元借款及利息向管理人申报了债权，同时要求 D 公司承担连带保证责任。D 公司遂向管理人预先申报此笔债权，遭到拒绝。

在债权人会议对破产财产的变价方案进行表决时，出席会议并参与表决的债权人共计 30 人（全体债权人人数为 45 人），债权额占全部无财产担保债权总额的 60%；其中赞成的为 28 人，代表债权额占全部无财产担保债权总额的 45%。

在人民法院对本案件作出破产宣告前，当地社会保险机构以债权人名义提出对 A 公司进行重整的申请。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1A 公司拒不提交相关资料，人民法院可对其采取何种处罚措施？

问题 2A 公司销售给 B 公司的设备是否属于债务人财产？并说明理由。

问题 3 管理人拒绝 D 公司预先申报债权，是否符合企业破产法律制度的规定？并说明理由。

问题 4 债权人会议关于破产财产变价方案的表决结果，是否达到通过表决方案的法定最低比例要求？并说明理由。

问题 5 当地社会保险机构是否有权提出重整申请？

2、（2016 年）A 公司因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，主动向人民法院申请破产。2018 年 4 月 1 日，人民法院裁定受理 A 公司破产申请，并指定某会计师事务所为管理人。

管理人在清理公司资产过程中发现，A 公司的股东甲于 2016 年 3 月认缴增资 200 万元，根据公司章程规定，甲应于 2016 年 4 月至 2017 年 4 月底，至少分 4 次缴足出资，每次不低于 50 万元。截至 2018 年 4 月 1 日，甲已经实缴 100 万元出资。2018 年 4 月 6 日，管理人要求甲缴纳剩余出资 100 万元，甲以其出资义务尚未到期为由拒绝。

2018 年 4 月 7 日，B 公司获悉 A 公司申请破产的消息后，要求取回其委托 A 公司加工定做的一套高档古典家具。由于 B 公司尚未支付加工费，管理人以此为由拒绝其取回家具。

2018 年 4 月 11 日，C 公司申报债权。管理人认为，C 公司所主张的对 A 公司的 50 万元债权，未得到 A 公司原负责人认可，故以该债权有争议为由拒绝将之编入债权登记表。C 公司对此提出异议，管理人研究后提出如下处理方案：先将 C 公司主张的债权列入债权登记表，交由第一债权人会议核查是否成立，但 C 公司不得参加第一次债权人会议。

债权人申报工作结束后，管理人指定本所一名资深注册会计师担任债权人会议的主席。

根据上述内容，分析回答下列问题：

问题 1 甲拒绝缴纳剩余 100 万元出资的理由是否成立？并说明理由。

问题 2 管理人拒绝 B 公司取回家具的理由是否成立？并说明理由。

问题 3 管理人拒绝将 C 公司主张的债权编入债权登记表的理由是否成立？并说明理由。

问题 4 管理人拒绝 C 公司参加第一次债权人会议是否符合企业破产法律制度的规定？并说明理由？

问题 5 管理人指定本所注册会计师为债权人会议主席是否符合企业破产法律制度的规定？并说明理由。

3、（2016 年）2016 年 3 月 1 日，为支付工程款项，A 公司向 B 公司签发一张以甲银行为承兑人，金额为 50 万元的银行承兑汇票。汇票到期日为 2016 年 9 月 1 日，甲银行作为承兑人在汇票票面上签章。4 月 1 日，B 公司将该汇票背书转让给 C 公司，用于支付买卖合同价款，后因 C 公司向 B 公司出售的合同项下货物存在严重质量问题，双方发生纠纷。

5 月 1 日，C 公司为支付广告服务费，将该汇票背书给 D 公司。D 公司负责人知悉 B、C 之间合同纠纷的详情，对该汇票产生疑虑，遂要求 C 公司的关联企业 E 公司与 D 公司签订了一份保证合同，保证合同约定，E 公司就 C 公司对 D 公司承担的票据责任提供连带责任保证。但 E 公司未在汇票上记载有关保证事项，亦未签章。

6 月 1 日，D 公司将该汇票背书转让给 F 公司，以偿还所欠 F 公司的租金。

9 月 2 日，F 公司持该汇票向甲银行提示付款，甲银行以 A 公司资信状况不佳，账户余额不足为由拒付。

F 公司遂向 B、D 公司追偿。B 公司以 C 公司违反买卖合同为由，对 F 公司的追索予以拒绝。D 公司向 F 公司承担票据责任后，分别向 B、E 公司追索。B 公司仍以 C 公司违反买卖合同为由，对 D 公司的追索予以拒绝，E 公司亦拒绝。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 甲银行的拒付理由是否成立？并说明理由。

问题 2B 公司拒绝 F 公司追索的理由是否成立？并说明理由。

问题 3B 公司拒绝 D 公司追索的理由是否成立？并说明理由。

问题 4D 公司能否要求 E 公司承担票据责任？能否依保证合同要求 E 公司承担保证责任？并分别说明理由。

4、（2016 年）风顺科技是一家在深圳证券交易所上市的网络技术服务公司。2015 年 7 月初，风顺科技拟与 A 公司签订一项技术服务合同，合同金额约 3.5 亿元。经过谈判，双方于 7 月 15 日就合同主要条款达成一致并签署合作意向书。

7 月 8 日，市场出现关于风顺科技即将签署重大交易合同的传闻。7 月 9 日，风顺科技股票开盘即涨停，之后又一个交易日涨停。7 月 10 日，证券交易所就股价异动向风顺科技提出问询，要求其发布澄清公告。7 月 10 日晚间，风顺科技发布公告称，公司无应披露之信息。7 月 16 日，风顺科技发布临时公告，披露公司已与 A 公司签订重大技术服务合同合作意向书。

2015 年 10 月底，监管机构根据举报，对风顺科技股票交易异常情况立案调查，并查明如下事实：

（1）孙某系风顺科技董事长王某的表弟，2015 年 7 月 8 日市场开始出现传闻后，孙某于当日向王某之妻了解情况，王某之妻向孙某确认风顺科技正与 A 公司商谈合作事宜，且签约可能性较大，孙某遂于 7 月 9 日买入风顺科技股票，并于 7 月 15 日卖出，获利 30 万元。

（2）投资者张某于 2014 年 2 月高价买入风顺科技股票，并一直持有，市场出现传闻后，张某担心有人以虚假信息操控股价，遂于 2015 年 7 月 10 日卖出所持有的全部风顺科技股票，亏损 10 万元。张某主张，其亏损系风顺科技虚假陈述所致。

在监管机构调查过程中，负责公司信息披露事务的董事会秘书郑某辩称，公司未正确披露重大技术服务合同的相关信息，是公司实际控制人授意而为，自己仅是遵照指令行事，不应受到处罚。

投资者刘某持有风顺科技 11% 的股份。刘某认为风顺科技董事长王某对这场股市风波负有直接责任，提议召开董事会会议罢免王某的董事长职务。

投资者钱某自 2014 年 3 月起一直持有风顺科技股票，持股比例为 0.1%。钱某认为，董事长王某对公司信息披露不及时负主要责任，同时造成信息泄露，违反忠实和勤勉义务，损害了公司利益。2015 年 10 月 7 日，钱某书面请求公司监事会起诉王某，遭到拒绝。次日，钱某以个人名义直接向法院提起诉讼，要求王某赔偿公司损失。

要求：根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 风顺科技于 7 月 10 日发布公告称无应披露之信息，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

问题 2 孙某买卖风顺科技股票的行为是否构成内幕交易？并说明理由。

问题 3 投资者张某关于其亏损系风顺科技虚假陈述所致的主张是否成立？并说明理由。

问题 4 公司董事会秘书郑某主张其本人不应受处罚的抗辩是否成立？并说明理由。

问题 5 刘某是否具有提议召开董事会临时会议资格？并说明理由。

问题 6 人民法院应否受理钱某提起的诉讼？并说明理由。

5、（2016 年）甲将其位于住宅楼顶楼房屋出租给乙，租赁期限 2 年，月租金 9000 元，双方对租金支付方式未约定。乙于租赁开始支付了一年租金。租赁期间，发生下述事项：

（1）第一年：

①第二个月，房屋天花板出现严重漏水，乙要求甲进行维修，甲以合同并未约定维修条款为由拒绝。因房屋漏水严重影响居住，乙请人进行维修花费维修费用 8000 元，并在此期间租住在宾馆花去 3000 元。

②第五个月，乙和其家人出国半年。乙经甲同意将房屋转租给丙。丙租赁期间，不当使用造成洗衣机

损坏。乙回国后，甲要求乙进行赔偿。乙提出洗衣机系由丙损坏，甲应向丙索赔。

(2) 第二年：

①第一个月，甲要求乙按照合同支付第二年租金，乙不同意。同时乙要求甲支付天花板维修费 8000 元，并减免维修期间宾馆住宿费用 3000 元，甲拒绝。

②第二个月，乙在未告知甲的情况下，在客厅造了一个壁炉，甲知悉后，要求乙拆除。

③第三个月，甲在未告知乙的情况下，将房屋卖给自己的姐姐丁并于三日后办理了产权登记手续。乙得知后主张自己优先购买权遭到侵犯，要求甲就此以及之前维修费和住宾馆费用进行赔偿。丁要求乙于次月搬出此房屋。

要求：根据上述内容，分析回答下列问题：

问题 1 甲是否有维修义务？乙能否要求甲支付维修费用并减免相当于维修期间住宾馆费用的租金？并说明理由。

问题 2 对于洗衣机的损坏，甲是否有权要求乙赔偿？并说明理由。

问题 3 第二年的第一个月，甲能否要求乙支付第二年租金？并说明理由。

问题 4 甲是否有权要求乙拆除壁炉？并说明理由。

问题 5 丁是否取得了房屋所有权？并说明理由。

问题 6 乙能否以自己优先购买权遭到损害主张赔偿损失？并说明理由。

问题 7 丁能否要求乙搬离房屋？并说明理由。

6、(2016 年) 甲股份有限公司(简称“甲公司”)为 A 股上市公司，2015 年 8 月 3 日乙有限责任公司(简称“乙公司”)向中国证监会，证券交易所提交权益变动报告书，称其自 2015 年 7 月 20 日开始持有甲公司股份，截至 8 月 1 日已经通过公开市场交易持有该公司已发行股份的 5%。乙公司同时也将该情况通知了甲公司并予以公告。8 月 16 日和 9 月 3 日，乙公司连续两次公告其所持甲公司股份分别增加 5%，截至 9 月 3 日，乙公司成为甲公司的第一大股东，持股 15%，甲公司原第一大股东丙股份有限公司(简称“丙公司”)持股 13%，退居次位。

2015 年 9 月 15 日，甲公司公告称因筹划重大资产重组事项，公司股票停牌 3 个月。2015 年 11 月 1 日甲公司召开董事会会议审议丁有限责任公司(简称“丁公司”)与甲公司的资产重组方案，方案主要内容是：

(1) 甲公司拟向丁公司发行新股，购买丁公司价值 60 亿元的专利技术业务资产；

(2) 股份发行价格拟定为本次董事会决议公告前 20 个交易日交易均价的 85%；

(3) 丁公司因该次重组取得的甲公司股份自发行结束之日起 6 个月方可自由转让。该项交易完成后，丁公司将持有甲公司 12% 的股份，但尚未取得甲公司的实际控制权；乙公司和丙公司的持股比例分别降至 10% 和 8%。

甲公司董事会共有董事 11 人，7 人出席会议，在讨论上述重组方案时，2 名非执行董事认为，该重组方案对购入资产定价过高，同时严重稀释老股东权益，在与其他董事激烈争论之后，该 2 名非执行董事离席，未参加表决；其余 5 名董事均对重组方案投了赞成票，并决定于 2015 年 12 月 25 日召开临时股东大会审议该重组方案。

2015 年 11 月 5 日，乙公司书面请求甲公司监事会起诉投票通过上述重组方案的 5 名董事违反忠实和勤勉义务，遭到拒绝，乙公司遂以自己的名义直接向人民法院起诉 5 名董事。

2015 年 11 月 20 日，甲公司向中国证监会举报乙公司在收购上市公司过程中存在违反信息披露义务的行为，证监会调查发现，2015 年 8 月 1 日至 3 日，戊公司和辛公司通过公开市场交易分别购入甲公司 2.5% 的股份；戊、辛两公司事先均向乙出具书面承诺，同意无条件按照乙公司指令行使各自所持甲公司股份的表决权。戊、辛、乙三公司均未对上述情况予以披露。

根据上述内容，回答下列问题。

问题 1 乙、戊、辛公司在收购甲股份时，是否构成一致行动人？并说明理由。

问题 2 乙在收购甲公司股份时，存在哪些不符合证券法律制度关于权益变动披露规定的行为？并说明理由。

问题 3 丁与甲的资产重组方案的三项内容中，哪些不符合证券法律制度的规定？并说明理由。

问题 4 2017 年 11 月 1 日，董事会会议的到会人数是否符合公司法关于召开董事会会议法定人数的规定？并说明理由。

问题 5 2017 年 11 月 1 日董事会作出的决议是否获得通过？并说明理由。

问题 6 人民法院应否受理乙公司的起诉？并说明理由。

7、（2016 年）2014 年 3 月 5 日，机床生产商甲公司向乙公司出售机床 20 台，每台 20 万元。乙公司因资金周转困难，欲向丙银行贷款 400 万元，并与甲公司约定：“仅在乙公司的 400 万元银行借款于 2014 年 6 月 2 日前到账时，机床买卖合同始生效。”

2014 年 4 月 2 日，乙公司与丙银行签订借款合同，并以其自有房屋一套为丙银行设定抵押。双方签订了书面抵押合同，但未办理抵押登记。直至 6 月 16 日，乙公司始获得丙银行发放的 3 个月短期贷款 400 万元。6 月 17 日，乙公司请求甲公司履行机床买卖合同，甲公司以合同未生效为由拒绝。

同年 5 月 20 日，甲公司与丁公司签订买卖合同。双方约定：“甲公司向丁公司出售机床 5 台，每台 21 万元；甲公司应于 2014 年 7 月 11 日前交付机床，交付机床的同时，丁支付货款。”6 月 20 日，丁公司与乙公司签订买卖合同，将拟从甲公司购入的 5 台机床以每台 22 万元的价格转售给乙公司。双方约定于 7 月 12 日交货付款。

6 月 5 日，甲公司的债权人戊公司要求其清偿到期债务 100 万元。甲公司遂将对丁公司的合同债权让与戊公司用以抵债，并通知丁公司；丁公司表示反对。7 月 11 日，甲公司欲向丁公司交付机床，同时要求丁公司将其货款支付给戊公司。丁公司拒绝向戊公司付款，甲公司遂停止交付机床。

7 月 12 日，乙公司请求丁公司交付机床，丁公司无货可交。7 月 20 日，乙公司另行购得机床 5 台，共计花费 120 万元。7 月 28 日，乙公司请求丁公司赔偿其另行购买机床多花费的 10 万元。

9 月 16 日，乙公司无法偿还丙银行到期贷款，丙银行要求实现在乙公司房屋上设定的抵押权。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 甲公司是否有义务向乙公司交付机床？并说明理由。

问题 2 乙公司与丙银行之间的抵押合同是否有效？并说明理由。

问题 3 丁公司反对甲公司将债权转让给戊公司，该债权转让是否有效？并说明理由。

问题 4 丁公司拒绝向戊公司付款，甲公司是否有权停止向丁公司交付机床？并说明理由。

问题 5 乙公司是否有权请求丁公司赔偿其另行购买机床多花费的 10 万元？并说明理由。

问题 6 丙银行要求实现抵押权的主张能否得到支持？并说明理由。